

0012742-27.2018.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação das informações precisas passadas por terceiros acerca do réu com a quantidade de droga apreendida (por si só, fortemente indicativa de tráfico), com os contatos suspeitos dele com terceiros e, por fim, com os petrechos de traficância mencionados não deixa espaço para dúvidas razoáveis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

0012742-27.2018.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0012742-27.2018.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Soares Natali

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

GABRIEL SOARES NATALI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 10 de fevereiro de 2.018, por volta das 01h45min, no cruzamento da Avenida Leila Scarabuci com a Avenida Ademar Pereira de Barros, nesta cidade e comarca de Franca/SP, em concurso com o adolescente B. R. L. S., trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 1,170g da substância entorpecente denominada "Erythroxyllum coca L", vulgarmente conhecida por cocaína, divididas em 07 porções na forma de pó, substância determinante de dependências física e psíquica destinada ao consumo de terceiros (laudo pericial de páginas 19/20), sendo que assim o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, prática que envolveu o citado adolescente.

Notificado e citado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia e designação de audiência de início de instrução e julgamento.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e declarada a revelia do réu.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por outro lado, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (páginas 04/06), auto de exibição e apreensão (página 07), laudo toxicológico definitivo (página 20).

A autoria é certa na pessoa do réu.

A testemunha Natael, policial militar, disse que estava trabalhando com o policial Arcari quando recebeu denúncia sobre tráfico de droga, informando-se o local. No lugar, percebeu que o réu e o menor Bruno dirigiam (de forma alternada) até um lugar onde havia uma sacola, pegavam algo e entregavam para possíveis consumidores que ficavam no posto. Então, abordaram o acusado e o menor, mas nada de ilícito foi localizado na posse deles, apenas dinheiro, e, no local onde mexiam, encontraram a droga apreendida.

A testemunha Marco Antônio Arcari, policial militar, narrou os fatos de forma semelhante.

Bruno Rafael disse, num primeiro momento, não se lembrar do réu Gabriel Natali, mas que, na data descrita na denúncia, estava com sua namorada no posto. Depois de um tempo, lembrou-se dos fatos, dizendo que, na época, era menor, e que entrou na conveniência do posto sozinho e ao sair dali foi abordado pela polícia. Em seguida, a polícia saiu e foi procurar “alguma coisa”, apresentando a droga. Então, foram conduzidos até a delegacia de polícia. Disse que não estava junto com Gabriel.

O réu não compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos, sendo declarado revel.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra dos policiais, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenham mentido em juízo simplesmente no intuito de incriminar falsamente o acusado, correndo o risco de serem, eles próprios, processados criminalmente. Além disso, fossem inventar uma estória com tal escopo, e teriam inventado uma na qual o réu tivesse sido pego na posse direta do entorpecente, e não uma na qual não a vinculação dele com a droga é meramente indireta. Assim, a própria dinâmica da narrativa confere verossimilhança à versão dos milicianos, que, não infirmada por nenhum outro elemento de prova, merece ser acolhida como expressão da verdade dos fatos.

Outrossim, a palavra de Bruno em juízo, sozinha, não tem o condão de lançar dúvidas acerca da versão dos policiais. A uma, porque, sendo pessoa envolvida (ainda que não propriamente acusada), tem natural interesse em uma narrativa na qual ela

própria sai com a moral preservada; e, a duas, porque basta assistir à gravação de seu depoimento para que se veja o quão confuso foi e o quão pouco ele efetivamente se lembrava dos fatos.

Tomando a palavra dos policiais, portanto, como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação das informações precisas passadas por terceiros acerca do réu com a quantidade de droga apreendida (por si só, fortemente indicativa de tráfico), com os contatos suspeitos dele com terceiros e, por fim, com os petrechos de traficância mencionados não deixa espaço para dúvidas razoáveis acerca de que o acusado efetivamente estava vendendo entorpecentes.

Por fim, quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, ela está igualmente comprovada pela prova acima abordada e pelos mesmos motivos já explicitados.

Passo a individualizar a pena:

Primeira Fase: As condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, motivo pelo qual mantenho a pena-base em seu mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 168 - feito nº 0000291-97.2015.8.26.0608), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão.

Terceira fase: Elevo a pena em virtude da majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 no patamar de 1/6. Dada a reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva e pena do réu em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu GABRIEL SOARES NATALI como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena. Autorizo a destruição da droga apreendida.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

PRIC..

Franca, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA